

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3825/2538

บริษัท เวิลด์เทคโนโลยีโคออปอเรชั่น
จำกัด

โจทก์

บริษัท อีเอสซี เอนจิเนียริง เซอร์วิส
เซ็นเตอร์ จำกัด

จำเลย

กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 69 เดิม, มาตรา 75 เดิม

จำเลยที่1จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแล้วจำเลยที่1ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ต้องตามบทบัญญัติทั้งปวงแห่งกฎหมายภายในของวัตถุที่ประสงค์ของจำเลยที่1ดังมีกำหนดไว้ในข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งจำเลยที่1ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา69เดิมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้และตามมาตรา75เดิมบัญญัติว่าอันความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดงปรากฏจากผู้แทนทั้งหลายของนิติบุคคลนั้นเมื่อจำเลยที่2และที่4เป็นกรรมการของจำเลยที่1จึงเป็นผู้แทนที่ดำเนินการหรือแสดงความประสงค์ของจำเลยที่1การที่จำเลยที่2ในฐานะกรรมการของจำเลยที่1ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาว่าจ้างหรือจำเลยที่4ในฐานะกรรมการของจำเลยที่1มอบหมายให้จำเลยที่3ลงลายมือชื่อแทนจำเลยที่4ในสัญญาว่าจ้างโจทก์ก็ดีก็เป็นการกระทำในฐานะเป็นผู้แทนของจำเลยที่1ซึ่งเป็นนิติบุคคลจำเลยที่1ได้รับผลงานจากการจ้างที่จำเลยที่2และที่4ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ว่าจ้างก็ดีลงลายมือชื่อในเอกสารยอมรับชำระหนี้ให้แก่โจทก์ก็ดีหรือจำเลยที่4ลง

ลายมือชื่อรับรองยอดหนี้ของจำเลยที่1ก็ติดตลอดจนที่จำเลยที่4ลงลายมือชื่อรับมอบ
งานตามเอกสารต่างๆก็ดีแม้มิได้ระบุว่ากระทำการแทนจำเลยที่1ก็พึงเห็นได้ว่า
จำเลยที่2และที่4กระทำการในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้แทนของจำเลยที่1นั่นเอง
และแม้ทุนจดทะเบียนของจำเลยที่1จะมีน้อยกว่าการงานที่จำเลยที่1ว่าจ้างโจทก์แต่
ก็ได้ความว่าหากขาดเงินทุนหมุนเวียนจำเลยที่1ก็จะไปขอสินเชื่อจากธนาคาร
นอกจากนี้ตามสัญญาว่าจ้างจำเลยที่1เป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ไม่มีข้อความที่แสดงให้เห็นว่า
จำเลยที่2และที่4ว่าจ้างโจทก์ในฐานะส่วนตัวแต่อย่างใดจึงพึงไม่ได้ว่าจำเลยที่2และ
ที่4ว่าจ้างโจทก์ในฐานะส่วนตัวด้วยจำเลยที่2และที่4ซึ่งเป็นกรรมการของจำเลย
ที่1จึงหาจำต้องรับผิดชอบในฐานะส่วนตัวร่วมกับจำเลยที่1ต่อโจทก์ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย มีจำเลยที่ 2 และที่ 4 เป็น
กรรมการของจำเลยที่ 1 เมื่อระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2530 ถึงเดือนสิงหาคม 2531
จำเลยทั้งสองร่วมกันตกลงว่าจ้างโจทก์เพื่อประกอบและติดตั้งระบบส่งจ่ายลมเย็นและ
ระบบอื่น ๆ เพิ่มเติมภายในโรงงานของบริษัทเอทีแอนด์ทีไมโครอิเล็กทรอนิกส์
(ไทย) จำกัด โจทก์ได้ทำงานตามที่จำเลยทั้งสองว่าจ้างเสร็จเรียบร้อยและส่งมอบงานให้
แก่จำเลยทั้งสองแล้ว แต่จำเลยทั้งสองชำระค่าจ้างให้แก่โจทก์เพียงบางส่วน คงค้างชำระ
อีกจำนวน 1,254,182.40 บาท โจทก์ทวงถามแต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้บังคับ
จำเลยทั้งสองชำระเงินจำนวน 1,254,152.40 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปแก่โจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ว่าจ้างโจทก์ทำงานตามฟ้องแต่โจทก์ทำงานไม่
แล้วเสร็จตามสัญญา จำเลยที่ 1 ต้องว่าจ้างบริษัทอื่นมาทำงานแทนในบางรายการ

ทำให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหายงานที่โจทก์ทำให้แก่จำเลยที่ 1 นั้น จำเลยที่ 1 คงค้างชำระค่าจ้างเป็นเงินเพียง 237,768 บาท เนื่องจากโจทก์ทำงานไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา โจทก์จะต้องชำระค่าปรับให้แก่จำเลยที่ 1 ตามสัญญาอัตราวันละ 30,600 บาท นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2531 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2533 อันเป็นวันที่โจทก์ได้รับหนังสือบอกเลิกการจ้างจากจำเลยที่ 1 นอกจากนี้โจทก์จะต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างผู้ตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานอัตราวันละ 1,000 บาท อีกด้วย แต่จำเลยที่ 1 ขอเรียกค่าปรับและค่าจ้างผู้ตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2531 รวมเวลา 150 วัน เท่านั้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,740,000 บาท เนื่องจากโจทก์ต้องรับผิดชอบต่อจำเลยที่ 1 ดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงยึดหน่วงไม่ชำระค่าจ้างที่ค้างชำระ โจทก์จำนวน 237,768 บาท ไว้ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 เท่านั้น จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อในสัญญาว่าจ้างโจทก์ในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ เป็นการส่วนตัว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 3 ให้การว่า จำเลยที่ 3 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 การที่ จำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างโจทก์ก็ทำในฐานะเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ส่วนการที่จำเลยที่ 3 และที่ 4 เข้ารับมอบงานแทนโจทก์ก็ทำไปในฐานะเป็นผู้จัดการโครงการและผู้ควบคุมงานเท่านั้น เมื่อโจทก์ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว และจำเลยอื่นได้ชำระค่าจ้างบางส่วนให้แก่โจทก์ไปแล้วเช่นนี้ จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ซึ่งเป็นตัวการก็ต้องรับผิดชอบชำระค่าจ้างที่ค้างให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 3 เป็นเพียงตัวแทนจึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์แต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 มิได้ลงลายมือชื่อในสัญญาว่าจ้างโจทก์ตามฟ้อง จำเลยที่ 4 จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบตามสัญญาจ้าง

ต่อโจทก์แต่อย่างใดขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 1,254,182.40 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปแก่โจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้
ยกฟ้องโจทก์เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีเกี่ยวกับจำเลยที่ 1 และที่ 3 เป็นอันยุติไปตามคำ
พิพากษาของศาลชั้นต้น โจทก์คงฎีกาเกี่ยวกับจำเลยที่ 2 และที่ 4 ว่า จำเลยที่ 2 และ
ที่ 4 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ด้วย ซึ่งข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่คู่ความ
มิได้ฎีกาโต้แย้งว่า จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัท
บริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 และที่ 4 เป็นกรรมการตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย
จ.2 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2530 จำเลยที่ 1 ว่าจ้างโจทก์ประกอบและติดตั้งระบบส่ง
จ่ายลมเย็นภายในโรงงานของบริษัทเอทีแอนด์ทีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ไทย) จำกัด
โดยจำเลยที่ 1 มีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในช่องผู้ว่าจ้างแทนจำเลยที่ 1 ตาม
สัญญาว่าจ้างเอกสารหมาย จ.9 ต่อมาได้ทำสัญญาจ้างเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง โจทก์
ทำงานตามสัญญาจ้างและส่งมอบงานให้แก่จำเลยที่ 1 ครบถ้วนแล้ว โดยการส่งมอบ
งานแต่ละครั้งมีจำเลยที่ 4 เป็นผู้ลงลายมือชื่อตรวจรับมอบงานจากโจทก์

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 และที่ 4 ต้องรับผิดชอบในฐานะส่วนตัว
ร่วมกับจำเลยที่ 1 ต่อโจทก์ด้วยนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
แล้ว จำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ต้องตามบทบัญญัติทั้งปวงแห่ง

กฎหมาย ภายในขอบวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ 1 ดังมีกำหนดไว้ในข้อบังคับหรือ
ตราสารจัดตั้งจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 69 เดิมที่ใช้
บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ และตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 75 เดิม บัญญัติว่า อันความประสงค์ของนิติบุคคลย่อมแสดง
ปรากฏจากผู้แทนทั้งหลายของนิติบุคคลนั้นเมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 4 เป็นกรรมการ
ของจำเลยที่ 1 จึงเป็นผู้แทนที่ดำเนินการหรือแสดงความประสงค์ของจำเลยที่ 1 การ
ที่จำเลยที่ 2 ในฐานะกรรมการของจำเลยที่ 1 ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาว่าจ้างหรือ
จำเลยที่ 4 ในฐานะกรรมการของจำเลยที่ 1 มอบหมายให้จำเลยที่ 3 ลงลายมือชื่อ
แทนจำเลยที่ 4 ในสัญญาว่าจ้างโจทก์ก็ถือว่าเป็นการกระทำในฐานะเป็นผู้แทนของ
จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคล จำเลยที่ 1 ได้รับผลงานจากการจ้าง ที่จำเลยที่ 2 และที่
4 ได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ว่าจ้างโจทก์ก็ดี ลงลายมือชื่อในเอกสารยอมรับชำระหนี้ให้แก่
โจทก์ก็ดี หรือจำเลยที่ 4 ลงลายมือชื่อรับรองยอดหนี้ของจำเลยที่ 1 ก็ดี ตลอดจนที่
จำเลยที่ 4 ลงลายมือชื่อรับมอบงวดงานตามเอกสารต่าง ๆ ที่โจทก์อ้างมาในฎีกาก็ดี
แม้มิได้ระบุว่ากระทำการแทนจำเลยที่ 1 ก็พึงเห็นได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 4 กระทำ
การในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้แทนของจำเลยที่ 1 นั้นเอง เพราะจำเลยที่ 1 ไม่อาจ
กระทำการใด ๆ ได้โดยตนเอง เว้นแต่กรรมการหรือผู้แทนทำการแทนดังกล่าวแล้ว
เท่านั้น ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ทุนจดทะเบียนของจำเลยที่ 1 มีเพียง 1,000,000 บาท
แต่การงานที่จำเลยที่ 1 ว่าจ้างโจทก์เป็นเงินมากกว่าทุนจดทะเบียนของจำเลยที่ 1
โดยจำเลยที่ 2 และที่ 4 จะนำเงินส่วนตัวมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของจำเลย
ที่ 1 แสดงว่าจำเลยที่ 2 และที่ 4 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วยนั้นก็ปรากฏว่า
จำเลยที่ 2 และที่ 4 เบิกความว่า หากขาดเงินทุนหมุนเวียนจำเลยที่ 1 ก็จะไปขอสิน
เชื่อจากธนาคาร นอกจากนี้ตามสัญญาว่าจ้างเอกสารหมายเลข 9 จำเลยที่ 1 เป็นผู้ว่า
จ้างโจทก์ ไม่มีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 2 และที่ 4 ว่าจ้างโจทก์ในฐานะ
ส่วนตัวแต่อย่างใด

พืพำกษำยััน

(สถิตยส์ สัทธลัษณ-ปฐชา เณลลลวณลขย-ฐลระจลต ไลยาคำ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ